

Exp.Nº: 235797

Fecha: 11/08/2026

INFORME JURÍDICO, JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ GARGANI.

REGIÓN DEL MAULE, 11 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- El solicitante es don JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ GARGANI, C.I. Nº 3.618.703-4.

3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en SECTOR LA ARENA S/N, Comuna de Villa Alegre, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 2000 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 217-9, con un Avalúo Fiscal Total de \$2.445.340.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 244, Nº 224 del año 1.964 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Javier.

- El Título ampara en forma total, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- SIMPLE POSESIÓN MATERIAL.- El solicitante funda su posesión en hechos materiales, continuos y exclusivos ejercidos sobre el inmueble, acompañando Título Aparente de Compraventa celebrada con fecha 3 de agosto de 1964, por su padre don Luis Alberto Gutiérrez Torres a doña Ana Maldonado Castiilo, con inscripción conservatoria que rola a Fojas 244, Nº 224 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Javier, los hechos materiales los acredita mediante declaraciones juradas y comprobante de pagos de servicios básicos, además de construcciones y mantención del predio, cercos y más hechos que constituyen actos positivos de dominio de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695 de 1979, en relación con el Artículo 925 del Código Civil.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 10 años.

c.- La posesión la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra de el solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Villa Alegre, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si el solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. N°2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.